

LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TULTEPEC, MÉXICO.

CAPÍTULO PRIMERO DE SU NATURALEZA DEL INSTITUTO

Artículo 1.- Se Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tultepec, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la aplicación y cumplimiento de esta Ley, así como de la rectoría de la política en materia de cultura física y deporte.

Artículo 2.- El Instituto es sujeto de derechos y obligaciones, otorgándosele autonomía técnica y de gestión para el cabal cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y las metas que señalen sus programas.

El Instituto tendrá las atribuciones y el despacho de los asuntos que expresamente le confiere esta Ley, el reglamento y las demás disposiciones legales vigentes aplicables.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

- I.** Consejo: Al Consejo Municipal del Instituto;
- II.** Cultura Física: Al conjunto de conocimientos y valores generados para cuidar, desarrollar y preservar la salud física, mental y social de la población;
- III.** Deporte: A la actividad física practicada individualmente o en un grupo con fines competitivos, formativos o recreativos, que permiten el desarrollo físico, mental y social del individuo;
- IV.** Instituto: Al organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tultepec;
- V.** Programa: Al Programa Municipal de Cultura Física y Deporte;
- VI.** Reglamento: Al Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte;
- VII.** Sistema: Al Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte.

CAPÍTULO SEGUNDO EL OBJETO DEL INSTITUTO

Artículo 4.- El Instituto, tendrá por objeto:

- I.** Fomentar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, destinados a la cultura física, a las actividades recreativas y al deporte, en todos los grupos y sectores sociales del municipio;
- II.** Coadyuvar al incremento del nivel de vida de los habitantes del municipio, por medio del desarrollo de actividades que fomenten la práctica del deporte y la cultura física;
- III.** Desarrollar programas que estimulen, la cultura física, las actividades recreativas y el deporte, promoviendo en todo momento el aprovechamiento, la protección y la conservación adecuada del medio ambiente;
- IV.** Incentivar la inversión pública, social y privada para el desarrollo de la cultura física las actividades recreativas y el deporte;

- V.** Fomentar, ordenar y registrar las asociaciones y sociedades deportivas o de cultura física deportiva de cualquier naturaleza, dentro del territorio municipal;
- VI.** Propiciar la integración familiar y social a través del deporte;
- VII.** Fomentar la salud física y mental, así como la cultura deportiva y social de la población del municipio;
- VIII.** Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas con discapacidad;
- IX.** Propiciar el aprovechamiento del tiempo libre de los ciudadanos, mediante la realización de actividades deportivas recreativas y de cultura física;
- X.** Elevar el nivel competitivo de los deportistas del municipio;
- XI.** Promover la identidad del municipio, en el ámbito municipal estatal, nacional e internacional a través del deporte;
- XII.** Promover y desarrollar la capacitación de recursos humanos que promuevan, incentiven y divulguen la práctica del deporte; y
- XIII.** Promover el deporte, las actividades recreativas y la cultura física en las comunidades del municipio.

CAPÍTULO TERCERO DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Regular la planeación, organización, coordinación, promoción, fomento, desarrollo y capacitación de la cultura física y el deporte en el municipio;
- II.** Diseñar programas que promuevan el desarrollo de la cultura física, las actividades recreativas y el deporte, dentro del territorio municipal;
- III.** Crear el sistema municipal de becas académicas, económicas y alimenticias para deportistas de alto rendimiento del municipio;
- IV.** Establecer instrumentos de coordinación con las instituciones educativas para impulsar la enseñanza de la educación física que se imparte en los planteles del municipio;
- V.** Formular, aprobar, publicar y evaluar el Programa Municipal de Cultura Física y Deporte;
- VI.** Crear el registro municipal de instalaciones deportivas, en el que se incluirán las características de cada una de ellas y los recursos materiales de los que disponen;
- VII.** Establecer el registro municipal de asociaciones, clubes, ligas y torneos deportivos, así como de espacios que promuevan las actividades de cultura física;
- VIII.** Formar el registro municipal de deportistas, jueces, árbitros, entrenadores, profesores de educación física, médicos del deporte, psicólogos del deporte y escuelas del deporte;
- IX.** Coordinar, evaluar y dar seguimiento a las acciones que se deriven del Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte;
- X.** Brindar asesoría técnica y apoyo logístico a los eventos deportivos y actividades de cultura física que se desarrollen en el municipio;

XI. Gestionar ante los sectores público, social y privado la obtención de estímulos, apoyos y reconocimientos para la promoción, fomento, desarrollo y capacitación de la cultura física y el deporte;

XII. Promover la construcción, adecuación, conservación y mejoramiento de la infraestructura deportiva municipal;

XIII. Administrar las instalaciones deportivas municipales, estableciendo los mecanismos y reglamentos con base en los cuales se utilizarán;

XIV. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con dependencias y entidades del gobierno federal y estatal, así como con los sectores social y privado, con funciones u objeto relacionados con la cultura física y el deporte;

XV. Realizar estudios e investigaciones que fomenten y promuevan la cultura física y el deporte;

XVI. Promover y difundir programas y actividades que fomenten el uso y aprovechamiento de instalaciones deportivas, así como eventos y actividades de cultura física y deporte; y

XVII. Las demás que las leyes y reglamentos de la materia le señalen.

CAPÍTULO CUARTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Artículo 6.- El Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte, es el instrumento permanente de coordinación institucional entre las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como de los sectores social y privado que tiene por objeto:

I. Apoyar, impulsar, fomentar y difundir, la cultura física y el deporte, con el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles;

II. Concertar, inducir e integrar las acciones de los participantes e interesados en la cultura física y el deporte, a fin de garantizar el cumplimiento de esta Ley; y

III. Integrar, generar y difundir un sistema de información de cultura física y deporte con el objeto de obtener, generar y procesar la información necesaria para la planeación y evaluación de las actividades en la materia.

Artículo 7.- El Sistema estará integrado por el Instituto; las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública municipal con funciones u objeto relacionados con la cultura física y el deporte; las asociaciones deportivas; y los integrantes de los sectores social y privado que celebren convenios con el Instituto, en términos del presente ordenamiento.

CAPÍTULO QUINTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Artículo 8.- El Programa es un instrumento de planeación, constituido por el conjunto de políticas, estrategias y acciones orientadas a la organización, coordinación, promoción, fomento, desarrollo y capacitación de la cultura física y el deporte.

Artículo 9.- El Programa, se sujetara a lo siguiente:

I. Deberá ser congruente con el Programa Nacional del Deporte, el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte y el Plan Municipal de Desarrollo de Tultepec;

II. Tendrá por objeto orientar e integrar los objetivos, metas, estrategias y resultados en la ejecución, coordinación, planeación y evaluación de las acciones que fomenten la cultura física y el deporte;

III. El Programa deberá comprender, cuando menos, los siguientes rubros:

- a)** Diagnóstico del municipio;
- b)** Establecimiento de objetivos y estrategias;
- c)** Programas Básicos;
- d)** Financiamiento, estímulos y apoyos;
- e)** Participación de los sectores público, social y privado; y
- f)** Integración de un sistema de evaluación y seguimiento.

IV. Su proyecto será formulado anualmente por el Instituto con la participación de los sectores social y privado. El reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento para su elaboración y aprobación.

El Programa podrá modificarse conforme al mismo procedimiento establecido para su elaboración, aprobación y publicación.

CAPÍTULO SEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO

Artículo 10.- La Dirección y Administración del Instituto estará a cargo de:

- I.** Un Consejo Municipal;
- II.** Un Director General; y
- III.** Las Unidades y Departamentos Administrativos.

El Instituto contará con las unidades o departamentos administrativos que se determinen en el Reglamento, de conformidad con sus necesidades y disponibilidad presupuestal.

Las unidades o departamentos administrativos tendrán las atribuciones y funciones que el Reglamento y el Consejo les confieran.

Artículo 11.- El Consejo, es el máximo órgano de gobierno del Instituto. El cual estará integrado por los siguientes miembros, con derecho de voz y voto:

- I.** Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
- II.** Un Secretario, que será el Director General del Instituto, quien no tendrá derecho a voto; y
- III.** Cinco Vocales, quienes serán:

- a)** El Presidente de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura, Desarrollo y Bienestar Social.
- b)** Cuatro Ciudadanos destacados que serán designados por el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, con base en sus logros y méritos deportivos.

Los cargos de los miembros del Consejo serán honoríficos y por cada propietario se designará un suplente.

Artículo 12.- Los miembros del Consejo, durarán en su cargo, el periodo constitucional de la administración municipal para la cual fueren designados.

Artículo 13.- El Instituto, en el desarrollo de sus sesiones de Consejo, se sujetará a lo siguiente:

I. Sesionará por lo menos cada tres meses en forma ordinaria y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario cada vez que el presidente lo estime conveniente, o a petición de una tercera parte o más del total de sus miembros;

II. Para que el Consejo pueda sesionar válidamente se requerirá la presencia de la mitad de sus integrantes más uno, y sus resoluciones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos o unanimidad de los presentes en la sesión; en caso de empate, el Presidente tiene voto de calidad;

III. Corresponde al Presidente instalar, dirigir, coordinar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; y

IV. Corresponde al Secretario, entre otras actividades, llevar actualizado el libro de actas que él redactará elaborar el orden del día de las sesiones y formular la convocatoria o éstas, así como auxiliar al Presidente en el desarrollo de sus funciones.

Artículo 14.- Son atribuciones del Consejo, las siguientes:

I. Establecer las políticas y lineamientos generales para la debida organización y funcionamiento del Instituto;

II. Aprobar los Planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

III. Conocer y en su caso aprobar los estados financieros y balances anuales, así como los informes generales del Instituto;

IV. Autorizar la celebración de acuerdos, convenios y contratos para el cumplimiento de los planes, programas y proyecto del Instituto;

V. Vigilar la preservación y conservación del patrimonio del Instituto;

VI. Atender y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades del Director General del Instituto;

VII. Evaluar, supervisar y dar seguimiento a los planes y programas que se establezcan;

VIII. Aprobar el proyecto anual del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto;

IX. Aprobar el reglamento y demás disposiciones administrativas del Instituto que rijan la organización y el funcionamiento de éste; y

X. Las demás que establezca el Reglamento.

Artículo 15.- La administración del Instituto estará a cargo de un Director General, quien será nombrado y removido por el Consejo a propuesta de su Presidente.

Artículo 16.- El Director tendrá las atribuciones siguientes:

I. Administrar y representar legalmente al Instituto;

II. Dar cumplimiento a los acuerdos que emita el Consejo;

III. Proponer al Consejo las políticas generales, programas, convenios, reglamentos y demás disposiciones adecuadas para el mejor funcionamiento del Instituto.

- IV.** Presentar a la consideración del Consejo, el proyecto anual del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto;
- V.** Vigilar el cumplimiento del objeto, planes y programas del Instituto;
- VI.** Rendir al Consejo un informe anual de actividades que permita conocer la situación financiera, operativa y administrativa del Instituto;
- VII.** Supervisar y vigilar la organización y funcionamiento del Instituto;
- VIII.** Nombrar y remover al personal del Instituto, previo acuerdo del Consejo;
- IX.** Entregar al Consejo la información que, oportunamente, le sea solicitada; y
- X.** Las demás que le confieran el Reglamento y el Consejo.

CAPÍTULO SÉPTIMO DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO.

Artículo 17.- El patrimonio del Instituto se integra con:

- I.** Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Ayuntamiento como organismo público descentralizado;
- II.** El presupuesto que le sea asignado por el Ayuntamiento, así como las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que obtenga de los gobiernos federal y estatal;
- III.** Los ingresos y utilidades que obtenga por la prestación de sus servicios;
- IV.** Los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, cooperaciones y demás ingresos que adquiera por cualquier título, ya sea del sector público, privado o social; y
- V.** Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 18.- Los bienes inmuebles que integren el patrimonio del Instituto, serán inembargables, inalienables e imprescriptibles y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras se encuentren destinados al servicio objeto del organismo.

Artículo 19.- El Instituto deberá elaborar sus presupuestos anuales de operación y de inversión, especificándose los ingresos que espera recibir y la forma en que ejercerá sus recursos disponibles. Estos presupuestos debidamente autorizados por el Consejo serán sometidos a la consideración del Ayuntamiento, quien en su caso podrá modificarlos o aprobarlos.

CAPÍTULO OCTAVO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO

Artículo 20.- El Instituto estará sujeto a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público de la administración pública municipal, de conformidad con lo establecido en los sistemas, procedimientos y métodos de contabilidad gubernamental aplicables, así como a las normas previstas en otros ordenamientos.

Artículo 21.- El Instituto será responsable del ejercicio de las funciones de vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones propias de su competencia, en términos de esta Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por su Consejo. En el Reglamento se establecerán los órganos que al efecto designe el Consejo con las obligaciones que éste último le imponga.

Artículo 22.- El Instituto estará sujeto a la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Legislación Federal en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 23.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado de México.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado de México.

ARTÍCULO TERCERO.- El Ayuntamiento de Tultepec, proveerá lo conducente para la instalación del Consejo, así como transferir los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para la operación y funcionamiento del Instituto.

ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo cuenta con treinta días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, para aprobar el Reglamento.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los catorce días del mes de abril del año dos mil once.

APROBACIÓN:	14 de abril de 2011
PROMULGACIÓN:	27 de abril de 2011
PUBLICACIÓN:	27 de abril de 2011
VIGENCIA:	28 de abril de 2011